

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 981/2531 สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด โจทก์
นายอิสสระ ปริญาอนุสรณ์ กับพวก จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 420

แม้ไม่มีระเบียบห้ามคณะกรรมการของสหกรณ์ลงมติให้กรรมการผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อในเอกสารเบิกเงินไถ่ถอนหน้า ก็ถือได้เพียงว่าจำเลยมิได้กระทำละเมิดด้วยการจงใจกระทำโดยผิดกฎหมายเท่านั้น แต่การที่จะวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ยังต้องวินิจฉัยต่อไปด้วยว่า จำเลยได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายหรือไม่และความเสียหายเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยหรือไม่ ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำหรือปฏิบัติอย่างไรบ้าง คำว่าหน้าที่ในที่นี้หาจำเป็นต้องเป็นหน้าที่ที่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้โดยแจ้งชัดไม่

จำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 เป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์โจทก์ต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในกรอบเช่นวิญญูชนผู้อยู่ในฐานะเช่นจำเลยพึงปฏิบัติ โดยต้องกระทำการด้วยความระมัดระวังในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ การที่จำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 ได้ร่วมกันมีมติให้กรรมการผู้รับมอบอำนาจ 2 ใน 3 ลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินที่ยังไม่กรอกข้อความไถ่ถอนหน้า จนเป็นเหตุให้มีผู้นำใบเบิกเงินดังกล่าวไปใช้ถอนเงินของโจทก์จากธนาคาร แล้วเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวถือได้ว่าจำเลยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ แต่ส่วนที่ว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่นั้น โจทก์จะต้องนำสืบให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยคือเป็นความเสียหาย

ซึ่งจำเลยได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นว่าย่อมจะเกิดขึ้นได้จากการกระทำโดย
ประมาทเลินเล่อของตน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 ไม่อาจคาดเห็น
หรือควรจะได้คาดเห็นว่าจะเกิดความเสียหายเช่นที่โจทก์ได้รับในคดีนี้ขึ้นได้เลย
ความเสียหายของโจทก์จึงหาใช่ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของ
จำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 ไม่ จำเลยที่ 3 ถึงที่ 15 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตาม
ฟ้องแก่โจทก์

(ข้อความในวรรคสองวินิจฉัยโดยมติที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาครั้งที่ 1/2531)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย
เหลือผู้ประกอบการเกษตร ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จำเลยที่ ๑ ดำรงตำแหน่งสหกรณ์อำเภอ
บัวใหญ่ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์ในเขตรับผิดชอบรวมทั้ง
สหกรณ์โจทก์ จำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของโจทก์ จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๕ เป็น
คณะกรรมการดำเนินการของโจทก์ โดยมีจำเลยที่ ๓ เป็นประธานกรรมการ จำเลยที่
๑ ถึงที่ ๑๕ มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินการแทนโจทก์ โจทก์เปิดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาบัวใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๒๐ จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๑๕ ได้ร่วมประชุมและลงมติให้จำเลยที่ ๓ ที่ ๔
ลงลายมือชื่อในใบถอนเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาบัวใหญ่ ไว้ล่วงหน้าอัน
อาจทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ด้วยความ
ประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ ๒ ซึ่งมีหน้าที่เก็บรักษาสมุดเงินฝากและใบขอถอนเงิน
ดังกล่าว เป็นเหตุให้นายสุพร สมพงษ์ พนักงานสินเชื่อของโจทก์นำเอกสารดังกล่าว
ไปถอนเงินจากธนาคารจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แล้วหลบหนีไป ซึ่งจำเลยทั้ง ๑๕ คน

จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จึงฟ้องขอให้บังคับจำเลยร่วมหรือแทนกันใช้เงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗ ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับจากวันที่เงินจำนวนดังกล่าวถูกถอนไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ไม่มีระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ บัญญัติให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๑๕ ร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ ไม่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ

จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๕ ให้การว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นมิใช่ความผิดของจำเลยที่ ๒ เพราะนายสุพร สมพงษ์ มิได้เอาสมุดคู่ฝากเงินไปจากจำเลยที่ ๒ แต่เป็นความประมาทเลินเล่อของนายสำราญ ไสสระวัง ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ โจทก์ที่นำสมุดคู่ฝากเงินไปถอนเงินในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒ แล้วไม่นำสมุดมาคืนให้จำเลยจำเลยได้ทวงถามแล้ว นายสำราญบอกว่าจะนำมาคืนในวันรุ่งขึ้น ครั้นถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ปรากฏว่านายสุพรได้นำสมุดคู่ฝากเงินดังกล่าวไปถอนเงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แล้วหลบหนีไป ส่วนจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๕ ก็ไม่ได้เห็นชอบด้วยในมติที่ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อในใบขอถอนเงินลงชื่อในใบถอนเงินล่วงหน้า จำเลยทุกคนจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียกนายสุพร สมพงษ์ และธนาคารกรุงไทย จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลมีคำสั่งอนุญาตและให้เรียกบุคคลทั้งสองว่าจำเลยร่วมที่ ๑ และจำเลยร่วมที่ ๒ ตามลำดับ

จำเลยร่วมที่ ๑ และที่ ๒ ให้การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๑๕ ร่วมกันชดใช้เงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๕ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีคงมีปัญหาในชั้นนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๕ สำหรับจำเลยที่ ๒ นั้นถือได้ว่าได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ด้วยการประมาทเลินเล่อไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และความเสียหายที่โจทก์ได้รับจากการที่นายสุพร จำเลยร่วมที่ ๑ นำสมุดคู่ฝากที่นายสำราญไปสืมไว้ที่ธนาคารเบิกเงินของโจทก์จากธนาคารก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ ๒ เพราะหากจำเลยที่ ๒ ได้ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น ความเสียหายของโจทก์ย่อมจะไม่เกิดขึ้น ที่ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยที่ ๒ รับผิดชอบต่อโจทก์นั้นชอบแล้ว

สำหรับจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๕ ฎีกาโต้แย้งว่าจากคำเบิกความของพยานโจทก์เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามติของคณะกรรมการที่ให้กรรมการผู้รับมอบอำนาจ ๒ ใน ๓ นาย ลงลายมือชื่อในใบขอถอนเงินไว้ล่วงหน้าไม่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ สหกรณ์โจทก์ เมื่อไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยผิดกฎหมายอันจะถือได้ว่าเป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ ทั้งจำเลยที่ ๓ ก็ไม่ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๕ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า สำหรับจำเลยที่ ๓ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นประธานในที่ประชุมได้เข้าประชุมและลงชื่อเห็นด้วยกับมติดังกล่าว ดังนั้นแม้ไม่อาจเข้าร่วมประชุมในคราวถัดมาและมีได้ลงชื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งก่อนก็หาเป็นข้อสำคัญไม่ เพราะปรากฏว่าจำเลยที่ ๓ ได้ร่วมกับจำเลยที่ ๔ ถึงที่ ๑๕ มีมติดังโจทก์ฟ้อง สำหรับมติดังกล่าวนั้น จริงอยู่นางสาว ละเอียด ชัยชนะดาราตา ซึ่งดำรงตำแหน่งสหกรณ์อำเภอบัวใหญ่พยานโจทก์เบิกความ

รับว่าไม่มีระเบียบห้ามคณะกรรมการลงมติให้กรรมการผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อในเอกสารเบิกเงินไฉ่ล่วงหน้า แต่การที่ไม่มีระเบียบห้ามไว้เช่นนี้ ถือได้เพียงว่าจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๕ มิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ด้วยการจงใจกระทำโดยผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ การที่จะวินิจฉัยว่าจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๕ กระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ยังต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่า จำเลยดังกล่าวได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายหรือไม่ และความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยหรือไม่ ซึ่งการวินิจฉัยว่าบุคคลใดได้กระทำละเมิดต่อบุคคลอื่นโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่ นั้น จะต้องดูว่าบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำหรือปฏิบัติอย่างไรบ้าง คำว่าหน้าที่ในที่นี้หาจำเป็นต้องเป็นหน้าที่ที่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้โดยแจ่มชัดไม่ สำหรับกรณีของจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๕ ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยทุกคนเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์โจทก์จึงจำต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในกรอบเช่นวิญญูชนผู้อยู่ในฐานะเช่นจำเลยพึงปฏิบัติ โดยต้องกระทำการทุกอย่างด้วยความระมัดระวังในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ขึ้น การที่จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๕ ได้ร่วมกันมีมติให้กรรมการผู้รับมอบอำนาจ ๒ ใน ๓ ลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินเปล่า ๆ ที่ยังไม่กรอกข้อความไฉ่ล่วงหน้า จนเป็นเหตุให้ผู้มีนำใบเบิกเงินดังกล่าวไปใช้ถอนเงินของโจทก์จากธนาคาร แล้วเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวเสียเป็นจำนวนถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท ถือได้ว่า จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่า จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๕ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่จะให้จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๕ รับผิดชอบต่อโจทก์นั้น โจทก์จะต้องนำสืบให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลย นั่นคือเป็นความเสียหายซึ่งจำเลยได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นว่าย่อมจะเกิดขึ้นได้จากการกระทำโดยการประมาทเลินเล่อของตน คดีนี้คงได้ความจากคำนางสาวละเอียดยานโจทก์

ว่าตามข้อตกลงระหว่างธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่กับสหกรณ์โจทก์ การเบิกเงิน
ทุกครั้งจะต้องมีลายมือชื่อของกรรมการผู้รับมอบอำนาจ ๒ นายลงลายมือในเอกสาร
เบิกเงินและจะต้องมีหนังสืออนุมัติการขอถอนเงินฝากของสหกรณ์อำเภอแนบไปกับ
ใบเบิกพร้อมทั้งนำสมุดคู่ฝากไปด้วย จึงจะเบิกเงินได้แสดงให้เห็นว่าการที่จำเลยที่ ๓
ถึงที่ ๑๕ มีมติให้กรรมการผู้รับมอบอำนาจ ๒ ใน ๓ นาย ลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์
ขอถอนหรือฝากไว้ล่วงหน้านั้น จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๕ ไม่อาจคาดเห็นหรือควรจะได้
คาดเห็นว่าจะเกิดความเสียหายเช่นที่โจทก์ได้รับในคดีนี้ขึ้นได้ เพราะแม้กรรมการ
ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์ขอถอนหรือฝากเงินไว้แล้ว การจะถอนเงิน
ได้ ยังจะต้องมีขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติอีกขั้นหนึ่ง กล่าวคือต้องมี
หนังสืออนุมัติการขอถอนเงินจากสหกรณ์อำเภอกับจำเลยที่ ๒ ต้องมอบสมุดคู่ฝากให้
ไปด้วย เฉพาะคดีนี้ยังปรากฏชัดด้วยว่าเหตุที่นายสุพรนาแบบพิมพ์ขอถอนหรือฝาก
เงินที่กรรมการผู้รับมอบอำนาจลงชื่อไว้ไปขอถอนเงินของโจทก์ไปได้ เป็นเพราะนาย
สำราญนำสมุดคู่ฝากของโจทก์ไปลิ้มไว้ที่ธนาคาร กรณีจึงเห็นได้ชัดเจนว่าความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๕ ไม่อาจคาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็น
ว่าจะเกิดขึ้นได้เลย ความเสียหายของโจทก์จึงหาใช่ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรง
จากการกระทำของจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๕ ไม่ จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๕ ไม่ต้องรับผิดชอบใช้
ค่าเสียหายตามฟ้องแก่โจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๑๕ นอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

ศาลอุทธรณ์ - นายเสงี่ยม สันติวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ